

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1277/2537

พนักงานอัยการ สำนักงาน อัยการ
สูงสุด

นาย พจน์ อื่น แก้ว

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 1 (7), มาตรา 265, มาตรา 268

จำเลยเอาหนังสือเดินทาง ซึ่งกระทรวงต่างประเทศออกให้แก่นายสิทธิชัยหอม พวงษ์มาแก้ไขโดยแกะเอาภาพถ่ายของนายสิทธิชัยหอมพวงษ์ที่ปิดอยู่ในปกด้านใน ออกแล้วเอาภาพถ่ายของจำเลยปิดลงไปแทนนั้น แม้ภาพถ่ายจะไม่ใช่อเอกสารตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1(7) ก็ตาม แต่เมื่อนำไปปิดลงในหนังสือเดินทางดังกล่าว ย่อมทำให้ความหมายที่แท้จริงของหนังสือเดินทางเปลี่ยนแปลงไปว่าจำเลย คือ นายสิทธิชัยหอมพวงษ์และเป็นหนังสือเดินทางที่กระทรวงการต่างประเทศออก ให้แก่จำเลยโดยตรง ภาพถ่ายของจำเลยที่ไม่เป็นเอกสารจึงเกิดเป็นเอกสาร หนังสือเดินทางของนายสิทธิชัยหอมพวงษ์ กลายเป็นหนังสือเดินทางของจำเลยเอง การกระทำของจำเลยจึงเป็นการปลอมแปลงเอกสารราชการเมื่อจำเลยนำไปใช้แสดง ต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเดินทางออกไปและเข้ามาในราชอาณาจักร ย่อมมีความผิดฐานปลอมเอกสารราชการและใช้เอกสารราชการปลอม

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกับพวกที่ยังไม่ได้ตัวมาฟ้อง ได้ร่วมกันทำหนังสือเดินทางประเทศไทย อันเป็นเอกสารราชการของกระทรวงการต่างประเทศ ปลอมขึ้น โดยจำเลยกับพวกนำเอาหนังสือเดินทาง ที่แท้จริงซึ่งกระทรวงการต่างประเทศออกให้แก่ นายสิทธิชัย หอมพวงษ์ มาแก้ไขในปกหน้าด้านในโดยแกะเอาภาพถ่ายของนายสิทธิชัยที่ปิดอยู่ในปกหน้าในของหนังสือเดินทางที่แท้จริงดังกล่าวนั้นออก แล้วเอาภาพถ่ายของจำเลยปิดลงไปแทน ทั้งนี้ จำเลยกับพวกร่วมกันทำปลอมหนังสือเดินทางดังกล่าวขึ้นเพื่อแสดงตนเป็นนายสิทธิชัยนำหนังสือเดินทางปลอมดังกล่าวไปใช้อ้างแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองประจำด่านตรวจคนเข้าเมืองตากใบ จังหวัดนราธิวาส (ขาออก) และแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองประจำท่าอากาศยานกรุงเทพ (ขาเข้า) เพื่อให้เจ้าพนักงานผู้ตรวจสอบหนังสือเดินทางหลงเชื่อ ว่าจำเลยคือนายสิทธิชัยและเป็นหนังสือเดินทางประเทศไทยอันเป็นเอกสารราชการที่กระทรวงการต่างประเทศออกให้แก่จำเลยที่แท้จริง และประทับตราอนุญาตให้จำเลยเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร โดยจำเลยรู้อยู่แล้วว่าจำเลยมิใช่ นายสิทธิชัยและหนังสือเดินทางฉบับดังกล่าวเป็นเอกสารราชการปลอม การกระทำของจำเลยดังกล่าวในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง กองบังคับการกองตรวจคนเข้าเมือง กรมตำรวจ กระทรวงการต่างประเทศ นายสิทธิชัยผู้อื่นและประชาชน เจ้าพนักงานจับจำเลยได้พร้อมทั้งยึดหนังสือเดินทางประเทศไทยซึ่งจำเลยกับพวกร่วมกันทำปลอมขึ้นดังกล่าวเป็นของกลาง ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 33, 83, 91, 264, 265, 268 ธิหนังสือเดินทางของกลาง

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 264, 265 เป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามมาตรา 265 ซึ่งเป็น

บทหนักและผิดฐานใช้เอกสารปลอมตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 แต่เนื่องจากจำเลยเป็นผู้ปลอมและเป็นผู้ใช้ จึงให้ลงโทษตาม มาตรา 268 รวม 2 กระทั่งให้จำคุกกระทั่ง 2 ปี จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งทุกกระทั่งความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงลงโทษแต่ละกระทั่งจำคุก 1 ปี รวมลงโทษทั้ง 2 กระทั่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 เป็นจำคุกจำเลยไว้มีกำหนด 2 ปีบริบูรณ์ของกลาง

จำเลยอุทธรณ์ขอให้ยกฟ้องหรือขอให้รื้อการลงโทษหรือขอให้รื้อการกำหนดโทษ

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การที่จำเลยเอาหนังสือเดินทางซึ่งกระทรวงการต่างประเทศออกให้แก่ นายสิทธิชัย หอมพวงษ์ มาแก้ไขโดยแกะเอาภาพถ่ายของ นายสิทธิชัย หอมพวงษ์ ที่ปิดอยู่ในปกหน้าด้านในออกแล้วเอาภาพถ่ายของจำเลยปิดลงไปแทนนั้น แม้ภาพถ่ายจะไม่ใช้เอกสารตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1(7) ก็ตาม แต่เมื่อนำไปปิดลงในหนังสือเดินทางดังกล่าว ย่อมทำให้ความหมายที่แท้จริงของหนังสือเดินทางปรากฏเปลี่ยนแปลงไปว่าจำเลยคือ นายสิทธิชัย หอมพวงษ์ และเป็นหนังสือเดินทางที่กระทรวงการต่างประเทศออกให้แก่จำเลยโดยตรง ภาพถ่ายของจำเลยที่ไม่เป็นเอกสารจึงเกิดเป็นเอกสารหนังสือเดินทางของ นายสิทธิชัย หอมพวงษ์ กลายเป็นหนังสือเดินทางของจำเลยเอง การกระทำของจำเลยจึงเป็นการปลอมเอกสารราชการ เมื่อจำเลยนำไปใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเพื่อเดินทางออกไปและเข้ามาในราชอาณาจักรย่อมมีความผิดฐานปลอมเอกสารราชการและใช้เอกสารราชการปลอม จำเลยใช้หนังสือเดินทางปลอมดังกล่าวแสดงต่อเจ้าหน้าที่

ตรวจคนเข้าเมืองทั้งขาเข้าและขาออกคนละคราวกัน การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันครั้งแรกจำเลยปลอมเอกสารราชการและใช้เอกสารราชการปลอมด้วย จึงมีความผิดตามมาตรา 265 และมาตรา 268 วรรคแรกให้ลงโทษตามมาตรา 268 วรรคสองกระทงหนึ่ง ส่วนครั้งที่สองจำเลยเพียงแต่ใช้เอกสารราชการปลอมฉบับเดิมเท่านั้น มิได้ทำปลอมขึ้นใหม่จึงมีความผิดฐานใช้เอกสารราชการปลอมอย่างเดียวตามมาตรา 268 วรรคแรก ประกอบด้วยมาตรา 265 อีกกระทงหนึ่ง ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องนั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย จำเลยปลอมเอกสารราชการด้วยการเอาหนังสือเดินทางที่แท้จริงมาแกะเอาภาพถ่ายออกแล้วเอาภาพถ่ายของจำเลยปิดลงไปแทนเท่านั้น มิได้แก้ไขข้อความอื่นใดในหนังสือเดินทางด้วยแต่อย่างใดสมควรปราณีลงโทษสถานเบา แต่ไม่ควรรอกการลงโทษ

พิพากษากลับ จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 265 มาตรา 268 วรรคแรกประกอบด้วยมาตรา 265 ให้ลงโทษฐานใช้เอกสารราชการปลอมตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 วรรคแรก ประกอบด้วยมาตรา 265 ตามมาตรา 268 วรรคสองกระทงหนึ่งและมาตรา 268 วรรคแรกประกอบด้วยมาตรา 265 อีกกระทงหนึ่งเรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 จำคุกกระทงละ 6 เดือน รวม 2 กระทงเป็นจำคุก 1 ปี จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกจำเลย 6 เดือน ริมของกลาง

(บุญธรรม อยู่พุก-เจริญ นิลเอสงฆ์-สมภาพ โชติกวณิชย์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ